CONTRAT DE BAIL
A USAGE PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Civile Immobilière EMERGENCE en abrégé **SCI EMERGENCE, au capital de FCFA 14 252 710 000 (Quatorze milliards deux cent cinquante-deux millions sept cent dix mille FCFA)** dont le siège social est à Douala au lieu-dit AKWA Salle des Fêtes, BP : 2854, Tel : 233 42 99 24, Email : direction@scisotradic.com inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le N° RC/DLA/2015/B/1925, carte du contribuable N° M51512333087 H, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;

Désignée dans tout ce qui va suivre le « Bailleur »,

D'une part ;

Et

La société LD ASSURANCES S.A, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Douala sous le numéro RC/DLA/2017/B/555, carte de contribuable numéro M011717458571N, dont le siège social est situé à AKWA sise au Carrefour ARNO, Tél : 233 42 51 82, email : contact@ldassurances.com agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité ;

Désignée dans tout ce qui va suivre le « Preneur »,

D'autre part.

Le Bailleur et le Preneur sont désignés ensemble les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : LOCALISATION ET DESCRIPTION DES LIEUX LOUES

1.1: Le local donné à bail est constitué d'**un (01) bureau** enregistré sous le **numéro 03 au RDC d'un immeuble bâti**, situé au quartier AKWA, lieu-dit Carrefour ARNO, dans la ville de Douala, Région du Littoral. Il s'étend sur une surface de **324 m²**, avec une place de parking.

1.2 : Il n'est pas fait plus ample description, le Preneur déclarant bien connaître lesdits lieux pour les avoir visité.

1.3 : Les lieux sont loués à usage **Professionnel**, le Preneur ne devrait en aucun cas changer cette destination.

Article 2 : DUREE DU BAIL

Le présent bail est consenti pour une durée d'**un (01) an**, allant du **01/09/2025 au 31/08/2026 ;**

A l'issue de cette période, le Bail sera renouvelable par période annuelle par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, notifiée par lettre recommandée ou par voie d'huissier de justice, avec préavis de six (06) mois avant la fin de la dernière période du bail, sous peine de paiement des loyers en compensation de la durée du préavis non respectée.

Le Bailleur pourra s'opposer au droit de renouvellement du présent bail sans avoir à régler une indemnité d'éviction et ce, dans les cas suivants :

- s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du Preneur ;
- s'il envisage de démolir l'immeuble comportant les lieux loués pour reconstruire.

En cas de résiliation anticipée du bail à l'initiative du Preneur, les loyers payés d'avance ne pourront être remboursés.

Article 3 : LOYER

3.1 : Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de **FCFA 8 100 000** (huit millions cent mille) Hors Taxes, que le Preneur s'oblige à payer **annuellement** au Bailleur, d'avance, **au plus tard le 05 du mois anniversaire marquant la prise d'effet du contrat de bail**, soit la somme de **FCFA 97 200 000** (quatre-vingt-dix-sept millions deux cent mille).

3.2 : Le montant du loyer sera révisé à la hausse par période triennale, le taux de la révision est fixé à 5 %.

Article 4 : EAU – ELECTRICITE – AUTRES CHARGES

4.1 : Le Bailleur souscrira un abonnement en électricité et en eau auprès des fournisseurs ENEO et CAMWATER pour l'alimentation du local, le Preneur règlera les factures émises par les fournisseurs en fonction des index relevés mensuellement sur ses compteurs.

Le Preneur s'acquittera également mensuellement auprès du Bailleur de sa quote-part de frais de contribution en carburant pour le fonctionnement du groupe électrogène.

En cas de non-paiement de sa facture de contribution en carburant, le local du Preneur sera déconnecté du groupe électrogène.

4.2 : Les parties s'accordent à reconnaitre que les loyers et les charges liées à l'électricité et l'eau forment un tout indivisible. Leur non-paiement ainsi qu'il est précisé à l'article 13.1 constitue une cause de résiliation du présent bail.

4.3 : **Le Preneur s'engage à rembourser au Bailleur les frais avancés pour les travaux d'aménagement des lieux, soit un montant de FCFA 96 000 000 (quatre-vingt-seize millions) en quatre mensualités avec échéance fixée au 31 Décembre 2025.**

4.4 : L'enregistrement du contrat de bail est à la charge du Locataire. A cet effet, il s'engage à remettre une copie du présent contrat dument enregistrée au Bailleur dans un délai impératif d'un (01) mois à compter de sa signature par les parties. Il en sera de même à chaque renouvellement.

En cas de non-respect de cette formalité, il autorise expressément le Bailleur à déduire le montant des frais d'enregistrement du dépôt de garantie qu'il s'engage à compléter au plus tard à la fin du mois au cours duquel s'est opérée la déduction ; une note de débit lui sera adressée à cet effet.

Le Bailleur s'engage à cet effet à suivre l'enregistrement du présent contrat de bail auprès du Centre des Impôts territorialement compétent et à remettre copie au locataire. Il se réserve le droit de retenir la copie du contrat de bail enregistré du locataire jusqu'au paiement intégral des frais d'enregistrement ou de renouvellement.

4.5 : Le Preneur s'acquittera également de toutes les taxes auxquelles il est ou pourra être assujetti en vertu du présent contrat.

Article 5 : PAIEMENT – DEPOT DE GARANTIE

5.1 : Le Preneur s'acquittera chaque fois de ses charges locatives auprès du Gestionnaire de l'immeuble, sis à AKWA au lieu-dit Salle des Fêtes en espèces, par chèque certifié ou par virement bancaire au compte ECOBANK CAMEROUN SA, **Compte N° 10029 00005 01225576301-66**, intitulé **SCI EMERGENCE.**

5.2 : Le preneur s'oblige à verser au Bailleur deux (02) mois de loyers, à titre de dépôt de garantie avant l'entrée en jouissance des lieux.

5.3 : Le dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera remboursé au Preneur en fin de bail, après déménagement complet, remise des clés, justification du paiement des charges locatives (loyer, eau et électricité) et remise en état des locaux.

5.4 : En cas de non-paiement des charges, de détérioration du local du fait du Preneur, et/ou de tout autre frais imputable au Preneur, les montants y relatifs seront déduits du dépôt de garantie. En aucun cas, le dépôt de garantie ne pourra s'imputer sur les derniers mois de loyers.

Article 6 : PENALITES

6.1 : Le Preneur s'engage à payer une pénalité de 7% du montant du loyer dû en cas de retard ou de non-paiement du loyer ou des autres charges locatives dans les délais stipulés ci-dessus, après une notification de payer sous huitaine restée sans effet.

6.2 : Il autorise expressément le Bailleur à déduire ce montant du dépôt de garantie au cas où il ne paye pas la pénalité au moment du paiement du loyer principal ; une note de débit lui sera adressée à cet effet.

Toutefois, si les prélèvements opérés sur le dépôt de garantie excèdent déjà la somme correspondant à un mois de loyer, le locataire indélicat s'engage à compléter sa garantie dans le délai d'un (01) mois suivant la notification de la note de débit, faute de quoi le présent contrat sera purement et simplement résilié.

Article 7 : SOUS-LOCATION ET CESSION DU BAIL

La sous-location, la colocation et la cession du présent bail sont interdites.

Article 8 : PARTIES COMMUNES

Les parties communes, propriété exclusive du Bailleur, sont constituées de : parking, escaliers, couloirs. Leur utilisation à quelque titre que ce soit nécessite une autorisation expresse du Bailleur qui peut être matérialisée par le paiement des frais d'utilisation.

Toute exploitation ou occupation desdits espaces aux fins de promotion est interdite.

Le Bailleur décline sa responsabilité quant au sort des véhicules et autres biens du Preneur abandonnés dans les espaces communs.

Article 9 : TRANSFORMATIONS

Le Preneur est autorisé à faire tous les aménagements qui répondent à la bonne jouissance du local. Il ne pourra toutefois changer la disposition des locaux sans autorisation expresse et écrite du Bailleur. Les fixations au sol, plafond et au mur pour l'embellissement, devenues immeuble par destination, restent la propriété du Bailleur à la fin du contrat ; sauf s'il plait au Preneur de remettre les lieux en état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance.

Article 10 : ASSURANCE - RESPONSABILITE - RECOURS

10.1 : Le Preneur s'engage à souscrire une assurance multirisque et à remettre une copie au Bailleur au plus tard dans les trois (03) mois qui suivent la date de la prise d'effet du contrat de bail. Il demeure responsable de tout dommage causé tant au Bailleur qu'aux tiers de son propre fait ou du fait de ses préposés ou de toute autre personne se trouvant sur les lieux loués agissant à ses ordres.

10.2 : Le Bailleur ne pourra être tenu pour responsable envers le Preneur en cas de vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux ou criminel dont il pourra être victime.

10.3 : Le Preneur sera responsable de tous les dommages causés aux aménagements qu'il effectuera dans les locaux occupés, ainsi que ceux causés au mobilier, matériel et à tous objets lui appartenant ou dont il est détenteur.

10.4 : Le Preneur déclarera immédiatement à son assureur et au Bailleur tout sinistre nonobstant son importance ou les dégâts apparents.

10.5 : Le Bailleur décline toute responsabilité pour troubles de jouissance ou dommages causés au Preneur du fait des tiers.

10.6 : Le Preneur est responsable de toutes les réclamations faites par les autres occupants de l'immeuble, les voisins, ou les tiers en raison notamment d'une utilisation des locaux non conforme à leur destination (bruits, odeurs, etc...).

Article 11 : TOLERANCES

Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du Bailleur relatives aux clauses et conditions du présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucune circonstance, être considérées comme étant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le Preneur. Le Bailleur pourra toujours y mettre fin par tous les moyens.

Article 12 : ETAT DES LIEUX - VISITE – REGLEMENT INTERIEUR – NOUVELLES INSTALLATIONS

12.1 : Un état des lieux contradictoire doit être fait avant l'occupation du local par le Preneur et à l'expiration du bail.

12.2 : Le Preneur, après avoir été prévenu au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, devra laisser le Bailleur en la personne de ses représentants ou préposés, visiter les lieux chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

12.3 : Le Bailleur s'engage à respecter la tranquillité du Preneur.

12.4 : Un règlement intérieur est annexé au présent contrat et affiché dans chaque local ainsi que dans les parties communes. Il fixe les règles et conditions régissant la tranquillité, l'hygiène, la sécurité et le civisme au sein de l'immeuble, et dont la violation peut entrainer la résiliation du bail.

12.5 : Tous les travaux d'installation de supports, canaux et autres matériels à l'instar des paraboles, câbles, connecteurs et autres, destinés à la couverture internet, TV, vidéosurveillance ou tout autre appareil électronique doivent être réalisés par le Bailleur, après émission du besoin, fourniture du matériel ou paiement du prix d'achat correspondant par le Preneur.

Article 13 : CLAUSES RESOLUTOIRES

13.1 : Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, un (01) mois après une mise en demeure de payer, d'exécuter les clauses du présent contrat, notifiée par acte extrajudiciaire restée sans effet et notamment en cas de :

- Non-paiement de tout ou fraction du loyer aux termes convenus ;
- Utilisation des lieux loués non conforme à leur destination et/ou la sous-location et la cession non autorisée par le Bailleur ;
- Dégradation des locaux imputable au Preneur ou ;
- D'une manière générale, en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail.

13.2 : Nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures, l'expulsion sera prononcée par ordonnance du Juge de référé, le tout sans préjudice des dommages intérêts.

13.3 : Dans tous les cas de résiliation litigieuse (expulsion,...), le montant du dépôt de garantie et les loyers payés d'avance seront retenus par le Bailleur jusqu'à l'issue complète de la procédure judiciaire, pour couvrir le paiement des frais, indemnités de toute sorte, dommages et intérêts. Le montant des frais de procédure ou de mesures conservatoires ainsi que de notification seront à la charge du Preneur. Les montants retenus seront restitués au Preneur à l'issue de la procédure après déduction des frais lui incombant, tels que ventilés dans la décision de justice.

13.4 : En cas de non-respect d'une quelconque des clauses du présent contrat, le Bailleur pourra suspendre la fourniture d'électricité et d'eau alimentant le local du Preneur, le tout sans préjudice de poursuites pour le paiement des dommages et intérêts et perte de caution.

Article 14 : REMISE DES CLES

14.1 : Le jour de l'expiration du bail, un état des lieux contradictoire est dressé par les deux (02) parties, ensuite le Preneur devra remettre au Bailleur les clés du local, après récupération de tous les biens lui appartenant.

14.2 : Dans le cas où, par le fait du Preneur, le Bailleur ne reprenait pas la libre disposition des locaux au jour de l'expiration de la location, il aura droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité au moins égale à un (01) mois de loyer.

Article 15 : ELECTION DE DOMICILE ET NOTIFICATIONS

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au lieu de situation de l'immeuble objet du présent contrat.

Pour toutes les notifications dans le cadre de l'exécution du présent contrat, les parties pourront utiliser l'un des canaux ci-après : **courrier, lettre recommandée ou mail.**

Article 16 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties conviennent de la nécessité de soumettre la connaissance de tout différend qui s'élèverait à l'occasion de l'application, de l'interprétation ou de la résiliation du présent contrat, en cas d'échec des mécanismes amiables, aux juridictions territorialement compétentes de la Ville de Douala.

Fait en trois (03) exemplaires,

A Douala, le 31 Août 2025

LE PRENEUR
(Précédé de la mention manuscrite « *Lu et approuvé* »)
Lu et approuvé

EBONGO Dieudonné Magloire
Directeur Général

LD ASSURANCES S.A. B.P 2854 DOUALA Tél.: 233.42.51.82 233.42.08.57 DIRECTION GENERALE - AKWA CARREFOUR ARNO

LE BAILLEUR

SCI EMERGENCE B.P. 2854 Douala-Cameroun Tél: (+237) 691 82 79 02